

Szia Anyu,

megíértem neked, hogy leírom a nyugdíjkiegészítést az államtól, amit találtam neked, teljesen véletlenül.

Íme.

A lényeg: hadiözvegyi ellátás.

Mivel apám hadirokkant volt, ezért jár nekem egyszeri díj és hadiárvai járadék és ekkor vettem észre, hogy jár neked is járadék az államtól. Egészen pontosan egy egyszeri 75 000 Ft-os díj és egy hadiözvegyi járadék, akkor is, ha elváltatok, mert gyermek született a házasságból.

"A hadiözvegyet megillető havi rendszeres pénzellátás, melynek összege a mindenkor legkisebb összegének 112,5 %-a."

Csatoltam a hivatalos tájékoztatót.

(Azt is észrevettem, hogy temetési hozzájárulás is van hadirokkantnak. Nem emlékszem, hogy jelezték volna nekünk, anno, amikor aput temették, ezt felvették a családtagjai? Nekem mintha benyújtottak volna valami számlát a temetésről.)

Ha gondolod, eljárók az ügyben részedre. Ehhez szükséges lenne a hadigondozotti státuszomról papír, amikor 25 éves koromig folyósították a járadékot a rendszerváltás után.

Pussz,

E

- **Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól**

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki

a) katonai szolgálat;

b) kötelező katonai előképzés;

c) légitámadás és hadművelet;

d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása

során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.

Eljáró hatóság:

- a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala – tehát a **Járási Hivatal**

- külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében **Budapest Főváros Kormányhivatala**

A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető.

Az ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

A hadigondozási igény visszamenőlegesen nem érvényesíthető!

Kérelemhez szükséges igazolások:

A jogosultság hadi eredetét egykori szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal vagy holtánnyilvántó bírósági végzéssel kell igazolni.

Ezen iratok felkutatása elsősorban annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezhető, ahol az elhunyt utolsó lakóhelye volt. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők.

Az irat kutatás ellenértékét a Kormány által a hadigondozás költségeinek kezelésére létrehozott közalapítvány előzetes megállapodás alapján téríti meg az iratot szolgáltató részére.

A kutatáshoz a nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:

<http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/kozponti-irattar>

A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.

Ügyintézési határidő: 21 nap

(egészségkárosodás megállapítására irányuló eljárás esetén: 30 nap)

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

- **1994. évi XLV. törvény** a hadigondozásról,
- **2004. évi CXL. törvény** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
- **113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet** a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról.

Hadigondozásra jogosult személyek:

- **Hadirokkant:** az egészségkárosodás mértékétől függően V. osztályba sorolható a hadieredetű fogyatkozás
- **Hadigyámolt:** a hadirokkant gyermeke
 - a 16. életévének betöltéséig, vagy
 - ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig, vagy
 - ha a gyermek az előbb meghatározott időtartam alatt tartósan megrokkban, ennek az állapotnak a tartamára, a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve hogy munkaképességének csökkenése a 67%-ot, egészségkárosodása az 50%-ot elérte.
- **Hadiözvegy:**
 - a szolgálat következtében meghalt személy – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt személy özvegye;
 - hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született;
 - külön élő, illetőleg elvált házastárs, amennyiben a bíróság a házastársát tartásdíj fizetésére kötelezte.
- **Hadiárva:**
 - a szolgálat következtében meghalt személy, illetve a meghalt hadirokkant gyermeke, ha a hadigyámoltra vonatkozó feltételek érvényesülnek vele szemben is;
 - ha a bíróság a meghalt személyt, illetőleg a meghalt hadirokkantat – életében – az apaság megállapítása nélkül tartásdíj fizetésére kötelezte.
- **Hadigondozott családtag:** a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább 67%-ban csökkent munkaképességű, illetve legalább 50%-os egészségkárosodású szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.
- **Volt hadiárva:** akit a szolgálat következtében meghalt szülője – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője – halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, ha a hadigyámoltra vonatkozó feltételek már nem állnak fenn.
- **Volt hadigyámolt:** akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, ha a hadigyámoltra vonatkozó feltételek már nem állnak fenn.
- **Volt hadigondozott családtag:** akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.

Nem jogosult hadigondozásra:

- aki rokkantságát szándékosan maga okozta,
- az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan okozta.

Átminősítés: Az a nemzeti gondozásban részesülő személy, aki ugyanazon hátrány miatt e törvény feltételei szerint igazoltan hadigondozásra lenne jogosult — ha ez részére kedvezőbb —, kérheti hadigondozottá történő átminősítését és a továbbiakban az e törvényen alapuló jogosultságoknak a részére történő megállapítását.

Megszűnik a hadigondozásra jogosultság, ha:

- a hadiözvegy újból megházasodik, kivéve, ha hadirokkanttal köt házasságot. A szolgálat következtében meghalt, illetve hadirokkantként elhunyt házastársára tekintettel feléled a hadigondozásra jogosultság, ha az özvegy újabb házasságában is megözvegyül;
- a hadiárva, hadigyámolt betölti a 16. életévet, illetve a 25. életévet, amennyiben nappali tagozaton tanul;
- a hadigondozott meghal;
- a hadirokkant egészségkárosodása megszűnt vagy az 20%-nál kisebb mértékűvé vált;
- a megrokkant — és csak ennél fogva jogosult — hadigyámolt, hadiárva és hadigondozott családtag egészségkárosodása az 50%-ot már nem éri el.

Az ellátás nemei:

Az ellátások és kedvezmények jövedelmi értékhatára tekintet nélkül illetik meg a jogosultat.

1. **Egyösszegű térítés:** **Az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult az a** hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, **akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynak, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.**

Az egyösszegű térítés megállapítása iránti kérelmet a **hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.**

A térítés mértéke:

A térítésre jogosultak

A térítés mértéke

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant

250.000 Ft

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant

200.000 Ft

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant

150.000 Ft

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant

100.000 Ft

- V. járadékosztályba sorolt hadirokkant

- hadiözvegy

75.000 Ft

- volt hadiárva

- volt hadigyámolt

- volt hadigondozott családtag

50.000 Ft

2. Hadirokkant-járadék: A hadirokkantat megillető havi rendszerességű pénzellátás, mely összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban kifejezett mértéke, azaz:

A térítésre jogosultak

A térítés mértéke

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant

210%

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant

195%

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant

180%

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant

155%

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant

110%

3. Nevelési pótlék: A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után a hadigyámoltra vonatkozó feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe. A nevelési pótlék mértéke gyermekenként és havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.

4. Ápolási pótlék: Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti. Összege, a mindenkori legkisebb összegének %-ban kifejezett mértéke, azaz:

A térítésre jogosultak

A térítés mértéke

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant

60%

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant

54%

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant

48%

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant

38%

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant

28%

5. Hadiözvegyi járadék: A hadiözvegyet megillető havi rendszeres pénzellátás, melynek összege a mindenkori legkisebb összegének 112,5 %-a.

6. Hadiárva járadéka: A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül megillető havi rendszeres járadék, amelynek összege a mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

7. Hadigondozott családtag járadéka: A hadigondozott családtagot egyéb ellátástól függetlenül megillető havi rendszeres járadék, amelynek összege a mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

8. Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka: Azon volt hadigondozott családtagot és volt hadigyámoltat egyéb ellátásától függetlenül megillető havi rendszeres járadék, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

9. Temetési hozzájárulás: A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés nem közkölségen történt – temetési hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte. Összege a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkantat megillető járadék 200%-a.

- az elhunyt hadirokkant lakóhelye szerint illetékes **járási hivatal állapítja meg.**

10. Térítésmentes gyógyászati ellátás: A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg

- orvosi alapellátás (gyógykezelés),
- állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások),
- fogászati alapellátás,
- szociális intézményi ellátás.

A fenti ellátásokra való jogosultság a hadirokkant egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségét nem érinti.

11. Gyógyászati segédeszköz ellátás: A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadi eredetű fogyatkozás folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőre, amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen jogosult a gyógyászati segédeszközök javítására, valamint szükséges pótlására.

A segédeszközzel való ellátást – a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal által megküldött határozat alapján – a Közalapítvány Hadirokkant Irodája végzi.

A HADIGONDOZOTTAK KEDVEZMÉNYEI

Közlekedési kedvezmények

A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi tömegközlekedési és a helyközi (távolsági) tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó, komp stb.) eszközöket.

Ha a hadirokkant bármely fogyatkozása miatt az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérré szorul, a kísért is megilleti a térítésmentes utazási kedvezmény.

Mentesség a helypénz megfizetése alól

A hadirokkant és hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.

Adó- és illetékmentesség

A törvény alapján járó minden hadigondozotti pénzellátás adómentes, annak az egyéb jövedelmek után fizetendő adóra (adósávokra) kihatása nincs.

A hadigondozotti jogosultságok megállapításával, illetőleg elbírálásával kapcsolatos minden közigazgatási, bírósági eljárás, továbbá a szükséges okiratok kiállítása iránt indított eljárás tárgyi illetékmentes.